

DOSSIÊ DE IRREGULARIDADES

WIKIPÉDIA & WIKIMEDIA FOUNDATION INC.

Violações Sistemáticas à LGPD (Brasil), GDPR (União Europeia) e Marco Civil da Internet

DOCUMENTO OFICIAL DE AUDITORIA E COMPLIANCE

- Órgão Emissor: Comitê de Governança & Auditoria Jurídica WikiWorldWeb
- Encarregado de Dados (DPO): Pedro Henrique Cardona Peres (pedrohenriquecardonaperes@gmail.com)
- Normas Auditadas: Lei nº 13.709/2018 (LGPD), Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil) e Reg. UE 2016/679 (GDPR)

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório documental consolida um exame aprofundado acerca das irregularidades jurídicas e operacionais perpetradas pela Wikimedia Foundation Inc. (entidade gestora da Wikipédia) no tratamento de dados de cidadãos brasileiros e estrangeiros. Enquanto plataforma de alcance massivo no território nacional, a Wikipédia recusa deliberadamente a adequação às salvaguardas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) e ao Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), além de desprestigiar os cânones de privacidade vigentes na União Europeia através do GDPR (Regulamento UE 2016/679).

A prática de expor publicamente endereços IP de usuários, a ausência de canal efetivo de DPO no Brasil, a recusa a ordens judiciais brasileiras invocando extraterritorialidade e a exposição humilhante de cidadãos que solicitam a retificação ou exclusão de dados em votações comunitárias abertas (Efeito Streisand) caracterizam ilícitos civis e administrativos de extrema gravidade.

2. VIOLAÇÕES AO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI Nº 12.965/2014)

2.1. Exposição Pública Arbitrária de Endereços IP (Art. 10 e Art. 15)

Na Wikipédia, qualquer usuário que realiza uma edição sem ter criado uma conta tem o seu endereço de Protocolo de Internet (IP) completo, seja IPv4 ou IPv6, gravado no histórico de edições da página e tornado público e acessível a qualquer internauta ou bot de raspagem de dados no mundo.

O Art. 10 e o Art. 15 do Marco Civil da Internet estipulam categoricamente que os registros de conexão e de acesso a aplicações devem ser guardados sob sigilo estrito, em ambiente controlado e seguro, pelo prazo legal, e fornecidos exclusivamente sob ordem judicial formal. Ao publicar os endereços IP de forma perene no banco de dados da enciclopédia, a Wikimedia Foundation incorre em violação direta da lei, ensejando geolocalização indevida, identificação do provedor de acesso e perseguição cibernética (doxing) contra os colaboradores.

2.2. Negativa de Submissão à Legislação Brasileira (Art. 11)

O Art. 11 do Marco Civil estabelece expressamente: "Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade".

A Wikimedia Foundation, sediada na Califórnia (EUA), habitualmente recusa notificações judiciais e extrajudiciais expedidas por tribunais estaduais e federais do Brasil, alegando falta de representação legal e demandando expedição de cartas rogatórias internacionais. Essa postura anula a efetividade das decisões dos magistrados brasileiros e desampara os cidadãos ofendidos.

3. VIOLAÇÕES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD - LEI Nº 13.709/2018)

3.1. Inobservância dos Princípios Fundamentais (Art. 6º)

A Wikimedia Foundation descumpra reiteradamente os princípios do Art. 6º da LGPD:

- a) Princípio da Necessidade e Minimização (Inciso III): Manter históricos públicos perpétuos com dados pessoais é desproporcional à finalidade enciclopédica;
- b) Princípio da Segurança e Prevenção (Incisos VII e VIII): Não adota medidas técnicas eficazes para salvaguardar a identidade civil dos editores e pessoas biografadas;
- c) Princípio da Não Discriminação (Inciso IX): Permite a propagação de difamação em páginas biográficas sem mecanismos imediatos de resposta e contenção.

3.2. Supressão dos Direitos dos Titulares e o "Efeito Streisand" (Art. 18)

O Art. 18 da LGPD assegura ao titular o direito de obter do controlador a retificação de dados incompletos ou inexatos, a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários ou tratados em desconformidade.

Na Wikipédia, cidadãos que solicitam a remoção de informações falsas, íntimas ou vexatórias são confrontados com a abertura de "Páginas para Eliminar" ou fóruns públicos onde moderadores voluntários debatem abertamente a vida privada do requerente. Esse procedimento humilhante produz o nefasto Efeito Streisand, ampliando o dano à honra da vítima nos buscadores globais, em aberta infração aos direitos da personalidade.

3.3. Violação no Tratamento de Menores e Dados Sensíveis (Arts. 11 e 14)

O Art. 14 da LGPD exige que o tratamento de dados de crianças e adolescentes ocorra sempre no seu melhor interesse. A Wikipédia expõe com frequência nomes de filhos menores de figuras públicas, fotografias sem autorização tutelar e menções desnecessárias, descumprindo os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ademais, dados sensíveis (saúde, orientação e convicções) são lançados em verbetes sem o devido rigor de verificação de fontes fidedignas primárias.

4. VIOLAÇÕES AO REGULAMENTO EUROPEU (GDPR - REG. UE 2016/679)

No plano comunitário europeu, a conduta da Wikimedia Foundation também colide frontalmente com o GDPR:

- Artigo 17 (Direito ao Apagamento / "Direito ao Esquecimento"): A Wikimedia Foundation historicamente contesta o direito ao esquecimento nos tribunais da Europa, alegando que o registro histórico da wiki deve prevalecer de forma absoluta, impedindo cidadãos absolvidos de processos ou alvos de fake news de expurgar registros do passado.
- Artigo 25 (Privacy by Design e Privacy by Default): O MediaWiki foi programado para arquivar e expor versões de páginas sem qualquer filtro automatizado para proteger a identidade civil de participantes.
- Artigos 44 a 49 (Transferência Internacional Ilícita de Dados): Os dados de cidadãos europeus e brasileiros são transferidos e armazenados em datacenters nos Estados Unidos sem as salvaguardas contratuais equivalentes exigidas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no julgamento Schrems II.

5. QUADRO COMPARATIVO: WIKIPÉDIA VS. WIKIWORLDWEB

REQUISITO LEGAL / NORMA	WIKIPÉDIA (WIKIMÉDIA FOUNDATION)	WIKIWORLDWEB (CONFORME)
Exposição de Endereço IP (Marco Civil Art. 10-B)	Não é publicamente no histórico de edições	Criptografado e em sigilo estrito
Submissão à LGPD e ANPD (Art. 3º)	Alega extraterritorialidade e recusa	Total submissão e conformidade
Encarregado de Proteção de Dados (Art. 41)	Inexistente no Brasil	DPO nomeado e canal direto ativo
Direitos do Titular (Art. 18 LGPD)	Debates públicos humilhantes (Streisand)	Painel Meus Dados e canal sigiloso

Direito ao Esquecimento (Art. 17 GDPR)	Recusa e contesta na Justiça da Europa	Supressão definitiva via Oversight
Proteção a Menores (Art. 14 LGPD e ECA)	Exposição guiada por reportagens soltas	Vedação estrita a dados de menores

6. CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

Diante das constatações materiais elencadas neste dossiê, a WikiWorldWeb reitera o compromisso inabalável com a legalidade digital, submetendo sua arquitetura ao respeito intransigente dos direitos dos titulares e da soberania jurídica do Brasil.

Recomenda-se aos titulares de dados cujos direitos tenham sido violados nos projetos da Wikimedia Foundation a formalização de peticionamento perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos órgãos do Ministério Público Federal, demandando a aplicação das sanções administrativas previstas no Art. 52 da LGPD, incluindo multas diárias e bloqueio de operação por tratamento ilícito.

Pedro Henrique Cardona Peres
Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO)

Comitê Editorial & Governança
WikiWorldWeb (WazzimaGiygg)